



ПЛАТФОРМА НЕКСУС

ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Версия: 1.0

Статус: пользовательское соглашение

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ	2
1. Термины и определения	2
2. Предмет Соглашения	2
3. Порядок заключения Соглашения	2
4. Права и обязанности Оператора.....	3
4.1 Права Оператора.....	3
4.2 Обязанности Оператора.....	3
5. Права и обязанности Пользователя	3
5.1 Права Пользователя.....	3
5.2 Обязанности Пользователя	4
6. Стоимость услуг и порядок расчетов	4
7. Ответственность сторон	4

7.1 Ответственность Оператора	4
7.2 Ответственность Пользователя	5
7.3 Форс-мажор.....	5
8. Интеллектуальная собственность	5
9. Конфиденциальность	6
10. Срок действия и расторжение Соглашения	6
10.1 Срок действия.....	6
10.2 Расторжение по инициативе Пользователя	6
10.3 Расторжение по инициативе Оператора	7
10.4 Последствия расторжения	7
11. Порядок разрешения споров	7
12. Прочие условия.....	8
13. Реквизиты и контакты Оператора	8

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение) является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Оператор — [указывается при регистрации], оператор информационной системы НЕКСУС.

Платформа — информационная система НЕКСУС, включая веб-сайт, мобильные и desktop-приложения.

Пользователь — физическое или юридическое лицо, принявшее условия настоящего Соглашения и использующее Платформу.

Услуги — услуги, предоставляемые Оператором через Платформу (выпуск ЦФА/УЦП и токенов, учет прав, обеспечение сделок, аналитика).

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Оператор обязуется предоставить Пользователю доступ к Платформе и оказать Услуги в соответствии с настоящим Соглашением, Правилами ИС и Правилами пользования Платформой.

2.2. Пользователь обязуется использовать Платформу в соответствии с условиями настоящего Соглашения и оплачивать Услуги по тарифам Оператора.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Соглашение заключается путем акцепта оферты (присоединения к Соглашению) в момент:

- Регистрации на Платформе
- Установки галочки «Я принимаю условия Пользовательского соглашения»
- Первого использования Платформы

3.2. Акцепт является полным и безоговорочным.

3.3. Соглашение вступает в силу с момента акцепта и действует бессрочно до момента его расторжения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА

4.1 ПРАВА ОПЕРАТОРА

Оператор имеет право:

1. Изменять условия Соглашения, уведомив Пользователя за 30 дней
2. Изменять функционал Платформы без согласия Пользователя
3. Приостановить доступ Пользователя при нарушении условий Соглашения
4. Запрашивать у Пользователя дополнительные документы для верификации
5. Отказать в оказании Услуг при несоответствии Пользователя требованиям
6. Раскрывать информацию о Пользователе по требованию уполномоченных органов
7. Использовать обезличенные данные Пользователя для аналитики и улучшения сервиса

4.2 ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА

Оператор обязуется:

1. Обеспечить доступ к Платформе в соответствии с условиями Соглашения
2. Обеспечить функционирование Платформы с доступностью не менее 99.9%
3. Обеспечить конфиденциальность персональных данных Пользователя
4. Обеспечить безопасность денежных средств Пользователя
5. Своевременно рассматривать обращения Пользователя
6. Уведомлять Пользователя об изменениях в Соглашении

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

5.1 ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пользователь имеет право:

1. Использовать Платформу в соответствии с ее функционалом
2. Получать Услуги Оператора на условиях, установленных Соглашением
3. Обращаться в службу поддержки по вопросам использования Платформы

4. Расторгнуть Соглашение в любой момент
5. Требовать возврата денежных средств в случаях, предусмотренных Соглашением
6. Получать информацию об обработке своих персональных данных

5.2 ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пользователь обязуется:

1. Предоставлять достоверную информацию при регистрации
2. Соблюдать условия Соглашения, Правил ИС и Правил пользования Платформой
3. Обеспечить конфиденциальность своих учетных данных
4. Использовать Платформу только в законных целях
5. Своевременно оплачивать Услуги Оператора
6. Не нарушать права третьих лиц при использовании Платформы
7. Уведомлять Оператора об изменении своих данных (email, телефон, адрес)
8. Не предпринимать действий, направленных на нарушение работы Платформы

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Стоимость Услуг определяется Тарифами Оператора, опубликованными на сайте Платформы (раздел 7 Правил пользования).

6.2. Оператор имеет право изменять Тарифы, уведомив Пользователя за 30 дней.

6.3. Оплата Услуг осуществляется в безналичном порядке путем:

- Пополнения счета в Личном кабинете
- Автоматического списания комиссий при совершении операций

6.4. Способы оплаты:

- Банковские карты (Visa, MasterCard, МИР)
- Система быстрых платежей (СБП)
- Электронные кошельки (ЮMoney, QIWI)
- Банковский перевод (для юридических лиц)

6.5. Все платежи осуществляются в рублях Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА

7.1.1. Оператор несет ответственность за:

- Сохранность денежных средств Пользователя на счетах в Платформе
- Достоверность информации в реестре ЦФА/УЦП
- Конфиденциальность персональных данных Пользователя

- Бесперебойную работу Платформы (с учетом п. 7.1.2)

7.1.2. Оператор не несет ответственности за:

- Инвестиционные решения Пользователя
- Неисполнение обязательств эмитентами по ЦФА/УЦП
- Изменение рыночной стоимости ЦФА/УЦП
- Убытки, возникшие вследствие форс-мажорных обстоятельств
- Технические сбои, вызванные действиями третьих лиц (DDoS-атаки, взломы)
- Действия Пользователя, нарушающие Соглашение
- Компрометацию учетных данных Пользователя по его вине

7.1.3. Максимальная ответственность Оператора ограничена суммой комиссий, уплаченных Пользователем за последние 12 месяцев.

7.2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

7.2.1. Пользователь несет ответственность за:

- Достоверность предоставленной информации
- Законность источника своих денежных средств
- Соблюдение условий Соглашения
- Последствия своих инвестиционных решений
- Действия, совершенные с использованием его учетных данных

7.2.2. Пользователь обязуется возместить Оператору убытки, причиненные нарушением условий Соглашения.

7.3 ФОРС-МАЖОР

7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор):

- Стихийные бедствия
- Военные действия, террористические акты
- Массовые беспорядки, забастовки
- Действия органов государственной власти
- Изменения законодательства, делающие невозможным исполнение обязательств
- Прекращение работы телекоммуникационных сетей

7.3.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить другую сторону в течение 3 дней.

8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

8.1. Все права на Платформу (программное обеспечение, дизайн, контент, товарные знаки, логотипы) принадлежат Оператору.

8.2. Пользователю предоставляется неисключительное право использования Платформы в личных целях.

8.3. Пользователю запрещается:

- Копировать, модифицировать, декомпилировать программное обеспечение Платформы
- Использовать товарные знаки и логотипы Оператора без письменного разрешения
- Воспроизводить дизайн и структуру Платформы

8.4. Нарушение прав интеллектуальной собственности влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с Политикой конфиденциальности Оператора и Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».

9.2. Регистрируясь на Платформе, Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных.

9.3. Оператор обязуется не раскрывать персональные данные Пользователя третьим лицам, за исключением случаев:

- Получения согласия Пользователя
- Требования уполномоченных органов (суд, прокуратура, Росфинмониторинг, ФНС, ЦБ РФ)
- Необходимости для исполнения Соглашения (например, передача данных платежному провайдеру)

9.4. Пользователь имеет право:

- Получить информацию об обработке своих персональных данных
- Требовать уточнения, блокирования или удаления персональных данных
- Отозвать согласие на обработку персональных данных

9.5. Подробная информация содержится в Политике конфиденциальности.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

10.1 СРОК ДЕЙСТВИЯ

10.1.1. Соглашение вступает в силу с момента акцепта и действует бессрочно.

10.2 РАСТОРЖЕНИЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

10.2.1. Пользователь имеет право расторгнуть Соглашение в любой момент, направив соответствующее уведомление Оператору через Личный кабинет или email.

10.2.2. Соглашение считается расторгнутым через 30 дней после получения уведомления.

10.2.3. При расторжении Соглашения:

- Пользователь должен вывести все денежные средства со счета
- Пользователь должен закрыть все открытые позиции на вторичном рынке
- Права на ЦФА/УЦП сохраняются за Пользователем и переносятся на другого оператора (при наличии)
- Учетная запись блокируется через 30 дней

10.3 РАСТОРЖЕНИЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ОПЕРАТОРА

10.3.1. Оператор имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке в случаях:

- Нарушения Пользователем условий Соглашения
- Предоставления Пользователем недостоверных данных
- Использования Платформы в незаконных целях
- Неоплаты Услуг Оператора
- Неактивности Пользователя в течение 2 лет

10.3.2. Оператор уведомляет Пользователя о расторжении за 30 дней.

10.3.3. При расторжении по инициативе Оператора денежные средства Пользователя возвращаются на указанные реквизиты.

10.4 ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ

10.4.1. После расторжения Соглашения:

- Доступ к Платформе блокируется
- Персональные данные хранятся в соответствии с требованиями 152-ФЗ (5 лет)
- Информация об операциях хранится в соответствии с требованиями 115-ФЗ (5 лет)
- Права на ЦФА/УЦП сохраняются за Пользователем

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Споры по Соглашению разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. Пользователь направляет претензию Оператору:

- Через форму в Личном кабинете
- Email: support@nexus-invest.fund
- Почтовым отправлением по адресу Оператора

11.3. Оператор обязан рассмотреть претензию и направить ответ в течение 30 дней.

11.4. При недостижении соглашения спор передается в арбитражную комиссию Платформы или в суд по месту нахождения Оператора.

11.5. Применимое право — законодательство Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Соглашение составлено на русском языке.

12.2. Если какое-либо положение Соглашения будет признано недействительным, остальные положения сохраняют силу.

12.3. Оператор имеет право передавать свои права и обязанности по Соглашению третьим лицам, уведомив Пользователя.

12.4. Пользователь не имеет права передавать свои права и обязанности по Соглашению без согласия Оператора.

12.5. Бездействие Оператора в случае нарушения Пользователем условий Соглашения не лишает Оператора права предпринять соответствующие действия позднее.

13. РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТЫ ОПЕРАТОРА

Полное наименование: [указывается при регистрации]

Сокращенное наименование: [указывается при регистрации]

ОГРН: [указывается при регистрации]

ИНН/КПП: [указывается при регистрации]

Юридический адрес: Российская Федерация, [адрес]

Почтовый адрес: [адрес]

Банковские реквизиты:

Р/с: [номер счета]

Банк: [наименование банка]

БИК: [БИК банка]

К/с: [корреспондентский счет]

Контакты:

Сайт: <https://nexus-invest.fund>

Email: info@nexus-invest.fund

Телефон: +7 (919) 203-11-58

Telegram: @CerberRus00